

1. MAULID JADI POLEMIK | ITTAHID (MUTAKHORIJJIN)

Deskripsi Masalah

Bulan Rabiul Awal hampir tiba, bulan yang juga disebut dengan Maulid, dimana Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan pada Bulan tersebut, semua Umat Islam Khususnya di Kecamatan Kokop mengadakan acara *Maulidan*, dalam rangka menyambut hari lahir baginda Nabi, pembacaan Sholat bergema dimana-mana, serta tentunya ada hidangan didalamnya.

Anggap saja Mas Thufaili, ia sangat semangat menghadiri acara *Maulidan*, karena baginya bangga dengan menyambut hari lahir baginda nabi merupakan keharusan, baik diundang oleh Shahibul Hajah atau tidak sekalipun, sampai Masyarakat memberikan jargon kepadanya "*Dimana ada acara Maulidan, disitulah keberadaan Mas Thufaili dipastikan*" agak aneh sih, bahkan bisa dikatakan tidak punya malu, tapi begitulah faktanya.

Lebih parahnya adalah, ketika jamuan sudah diberikan kepada hadirin, sedangkan hidangan bagian Mas Thufaili tidak sama dengan yang lain ternyata ia tukar dengan hidangan yang lengkap dan yang lebih enak, dan kasus ini sepertinya tidak hanya dilakukan Mas Thufaili, namun sudah sering terjadi dikalangan Masyarakat.

Pertimbangan :

- Shahibul Hajah pastinya berbeda, ada yang diam tanpa kata melihat kedatangan Mas Thufaili, namun ada juga yang justru menolak dan mengusir Mas Thufaili.

a. Bagaimana perspektif fiqih terkait menghadiri acara Maulidan tanpa diundang, sebagaimana maklum pada deskripsi?

Jawaban:

Tidak diperbolehkan, baik sekedar menghadiri tanpa memakan hidangannya, maupun ikut memakan makanan yang disediakan saat acara.

Referensi:

📖 تفسير آيات الأحكام (ص: ٤٧١)

الحكم الأول : هل يجوز تناول الطعام بدون دعوة؟

الجواب : اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز دخول البيوت إلا بإذن. ولا يجوز تناول طعام الإنسان إلا بإذن صريح أو ضمني، لقوله عليه السلام: « لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه ». وقد دلت الآية الكريمة على حرمة دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإذن، وعلى حرمة (التطفل) وهو أن يحضر إلى الوليمة بدون دعوة، وفاعله يسمى بـ (الطفيل)، والحكم عام في جميع البيوت، فلا يجوز لإنسان أن يدخل بيت أحد بدون إذنه، ولا أن يتناول الطعام بدون رضى صاحبه، وهذا أدب رفيع من الآداب الاجتماعية التي أرشد إليها الإسلام. قال ابن عباس: كان ناس يتحينون طعامه عليه السلام، فيدخلون عليه قبل الطعام، ويستتر ينتظرون إلى أن يدرك، ثم يأكلون ولا يخرجون، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأذى بهم فنزلت هذه الآية. وقال ابن كثير رحمه الله: « حظر الله تعالى على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن، كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى لهذه الأمة، ومعنى الآية: أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ، حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا مما يكرهه الله وينميه. ثم قال : وهذا دليل على تحريم التطفل، وهو الذي تسميه العرب " الضيفن " ».

📖 حاشيتنا قليوبي وعميرة الجزء ٣ ص: ٢٩٩

وضده الطفيلي مأخوذ من التطفل وهو حضور طعام الغير بغير دعوة وبغير علم رضاه فهو حرام فلو دعا عالما أو صوفيا فحضر بجماعته حرم حضور من لم يعلم رضا المالك به منهم قوله مما قدم له فلا يأكل الجميع إلا إن جرت به عادة أو علم رضا المالك به اهـ

📖 فتح الوهاب (٢/ ١٠٥)

وأما التطفل وهو حضور لدعوة بغير إذن فحرام إلا أن يعلم رضا رب الطعام لصداقة أو مودة وصرح جماعة منهم الماوردي بتحريم الزيادة على قدر الشبع ولا تضمن قال ابن عبد السلام وإنما حرمت لأنها مؤذية للمزاج

📖 الزواجر عن اقتراف الكبائر (٢/ ٣٠٢)

(الْكَبِيرَةُ الثَّاسِعَةُ وَالسَّبْتُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالثَّانِيَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمَائَتَيْنِ : النَّطْفَلُ وَهُوَ الدُّخُولُ عَلَى طَعَامِ الْغَيْرِ؛ لِیَأْكُلَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ وَلَا رِضَاَهُ وَأَكَلَ الضَّيْفِ زَائِدًا عَلَى الشَّبْعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ رِضَا الْمُضَيَّفِ وَإِكْثَارُ الْإِنْسَانِ الْأَكْلَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بِحَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَضُرُّهُ ضَرَرًا بَيِّنًا وَالتَّوَسُّعُ فِي الْمَأْكَلِ وَالْمُتَارَبِ شَرًّا وَيَطْرَأُ). أَخْرَجَ ابْنُ جَبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طَبِيبٍ نَفْسٍ مِنْهُ } . قَالَ ذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ . وَالثَّيْخَانُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : { إِنْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ } . وَأَبُو دَاوُدَ : { مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا } .

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٠/ ٣٣٥)

النَّطْفَلُ عَلَى الدَّعَوَاتِ : لَا يَجُزُّ أَنْ يَدْخُلَ إِلَى الْوَلَائِمِ وَغَيْرِهَا مِنَ الدَّعَوَاتِ مَنْ لَمْ يَدْعُ إِلَيْهَا، فَإِنْ فِي هَذَا دَنَاءَةٌ وَمَذَلَّةٌ، وَلَا يَلِيقُ ذَلِكَ بِالْمُؤْمِنِ، وَفِي الْحَدِيثِ مِنْ رَوَايَةِ ابْنِ عُمرَ مَرْفُوعًا مَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا الْحَدِيثُ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يُسَمَّى الطُّفِيلَ. وَعَلَى هَذَا فَالنَّطْفَلُ حَرَامٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، مَا لَمْ يَكُنْ غَيْرَ الْمَدْعُوِّ تَابِعًا لِمَدْعُوِّ ذِي قَدَرٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحْضُرُ وَحْدَهُ عَادَةً، فَلَا يَحْزُمُ، لِأَنَّهُ مَدْعُوٌّ حُكْمًا بِدَعْوَةِ مُتَبَوِّعِهِ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ أَنْ يَتَعَمَّدَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ حِينَ وَضَعَ الطَّعَامَ فَيُفْجَأُهُمْ، وَإِنْ فَجَأَهُمْ بَلَا تَعَمَّدٍ أَكَلَ نَصًّا، وَأُطْلِقَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ الْكَرَاهَةُ إِلَّا مِنْ عَادَتِهِ السَّمَاحَةِ. وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا أَوْ جَمَاعَةً دَعَا فَتَبِعَهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَدْعُوًّا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَنْهَوْهُ وَلَا أَنْ يَأْذَنُوا لَهُ، وَيَلْزِمُهُمْ إِعْلَامُ صَاحِبِ الطَّعَامِ، لِمَا رَوَى أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَلَمَّا جَاءُوا اتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعْ . قَالَ: بَلْ أَذْنُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

b. Bolehkah Shahibul Hajah menolak datangnya tamu yang tidak diundang, sebagaimana kasus Mas Thufaili?..

Jawaban:

Diperbolehkan bagi shohibul hajah untuk mengeluarkan tamu yang tidak diundang, hanya saja langkah yang lebih baik bagi shohibul hajah disunnahkan memberi idzin kepada tamu yang tidak diundang untuk tetap mengikuti acara, jika dengan kehadirannya tidak menimbulkan mafsadah, seperti membuat keresahan bagi undangan yang lain.

Referensi:

📖 فتح الباري - ابن حجر (٩/ ٥٦٠)

وفيه أن من صنع طعاما لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى منزله وأن من دعا أحدا أن يستحب أن يدعو معه من يرى من خصائه وأهل مجالسته وفيه الحكم بالدليل لقوله إني عرفت في وجه الجوع وأن الصحابة كانوا يديمون النظر إلى وجهه تبركا به وكان منهم من لا يطيل النظر في وجهه حياء منه كما صرح به عمرو بن العاص فيما أخرجه مسلم وفيه أنه كان صلى الله عليه وسلم يجوع أحيانا وفيه إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم واكلهم طعام ذي الحرفة غير الرفيعة كالجزار وأن تعاطي مثل تلك الحرفة لا يضع قدر من يتوق فيها ما يكره ولا تسقط بمجرد تعاطيها شهادته وأن من صنع طعاما لجماعة فليكن على قدرهم أن لم يقدر على أكثر ولا ينقص من قدرهم مستندا إلى أن طعام الواحد يكفي الإثنين وفيه أن من دعا قوما متصفين بصفة ثم طرأ عليهم من لم يكن معهم حينئذ أنه لا يدخل في عموم الدعوة وأن قال قوم أنه يدخل في الهدية كما تقدم أن جلساء المرء شركاؤه فيما يهدي إليه وأن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه فإن دخل بغير إذن كان له إخراجها وأن من قصد التطفل لم يمنع ابتداء لأن الرجل تبع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد له لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالأذن له وينبغي أن يكون هذا الحديث أصلا في جواز التطفل لكن يقيد بمن أحتاج إليه

📖 شرح النووي على مسلم (١٣/ ٢٠٨)

(باب ما يفعل الضيف اذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام واستحاب اذن صاحب الطعام للتابع)

فيه (أن رجلا من الأنصار يقول له ابو شعيب صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم دعاه خامس خمسة واتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع قال لا بل آذن له يا رسول الله) وفيه (أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسي كان طيب المرق فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ثم جاء يدعوه فقال وهذه لعائشة فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فعد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة وسلام وهذه قال لعائش فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وهذه قال نعم في الثالثة فقاما يدافعان حتى أتيا منزله) أما الحديث الأول ففيه أن المدعو إذا تبع رجل بغير استدعاء ينبغي له أن لا

يأذن له وينهاه وإذا بلغ باب دار صاحب الطعام أعلمه به ليأذن له أو يمنعه وأن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة بأن يؤذى الحاضرين أو يشبع عنهم ما يكرهونه أو يكون جلوسه معهم مزييا بهم لشهرته بالفسق ونحو ذلك فإن خيف من حضوره شيء من هذا لم يأذن له وينبغي أن يتلطف في رده ولو أعطاه شيئا من الطعام إن كان يليق به ليكون ردا جميلا كان حسنا

c. Bagaimana hukum memilih hidangan yang lebih enak saat acara maulidan sebagaimana lumrah terjadi?.

Jawaban:

Tidak diperbolehkan, karena izin dari Shohibul hajah hanya terhadap makanan yang dihidangkan, kecuali manakala mas thufaili tau bahwa shohibul hajah ridho terhadap makanan tersebut.

Catatan : jika mengambilnya dalam rangka tau bahwa Shahibul Hajah ridho (Alima Ridohu) dengan makan tersebut, maka bagi Dhoif harus menjaga bagian-bagian temannya.

Referensi:

📖 الزواجر عن اقتراف الكبائر (٢/ ٣٠٥)

ثُمَّ رَأَيْتُ فِي كَلَامِ الْأَدْرَعِيِّ وَالرَّزْكَشِيِّ مَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْتُهُ فِي التَّطَقُّلِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا حَكَى قَوْلَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأَمِّ: مَنْ يَغْشَى الدَّعْوَةَ بِغَيْرِ دُعَاءٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا يَسْتَجِلُّ صَاحِبَ الطَّعَامِ فَتَتَابِعَ ذَلِكَ مِنْهُ رَدَّتْ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْكُلُ مُحَرَّمًا إِذَا كَانَتْ الدَّعْوَةُ دَعْوَةَ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ طَعَامُ سُلْطَانٍ أَوْ رَجُلٍ يَتَشَبَّهُ بِسُلْطَانٍ فَيَدْعُو النَّاسَ فَهَذَا طَعَامٌ عَامَّةٌ وَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْتَهَى بِلَفْظِهِ. قَالَ: وَفِي الرُّوضَةِ عَنِ الشَّامِلِ إِنَّمَا اشْتَرَطَ تَكَرُّارُ ذَلِكَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ شُبْهَةٌ حَتَّى يَمْنَعَهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، فَإِذَا تَكَرَّرَ صَارَ دَنَاءَةً وَقَلَّةَ مَرْوَةٍ أَنْتَهَى. ثُمَّ قَالَ مَا نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاحِ مِنْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ إِنَّمَا اشْتَرَطَ التَّكَرُّارَ فِي حُضُورِ الدَّعْوَةِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ دَنَاءَةً وَقَلَّةَ مَرْوَةٍ بِخِلَافِ مَا يَنْقَضِيهِ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ عَلَّلَ الرَّدَّ بِأَنَّهُ يَأْكُلُ مُحَرَّمًا. وَهَذَا يَفْتَضِي أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الرَّدِّ مِنْ جِهَةِ إِصْرَارِهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ فَإِنَّهَا تَصِيرُ فِي حُكْمِ الْكَبِيرَةِ لَا مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْمَرْوَةِ فَإِنَّهَا لَا تَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْأَمْرَيْنِ، وَهَذَا فِي الْأَكْلِ الْمَجْرَدِ، أَمَّا لَوْ انْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ انْتِهَابُ الطَّعَامِ النَّفِيسِ وَالْخُلُوءِ أَوْ حَمْلُهُ كَمَا يَفْعَلُهُ السَّفَلَةُ وَيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَى الْحَاضِرِينَ وَيَبْغِضُونَ عَنْهُ حَيَاءً فَهُوَ خُرْقٌ لِلْمَرْوَةِ وَإِلْقَاءُ جُلْبَابِ الْحَيَاءِ، فَيَكْفِي فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ بِهِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةَ وَلَا يُعْتَبَرُ التَّكَرُّارُ أَنْتَهَى. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ شَيْخِهِ الْأَدْرَعِيِّ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ إِرَادَةِ كَلَامِ ابْنِ الصَّبَّاحِ وَأَشَارَ غَيْرُهُ إِلَى أَنَّهُ صَغِيرَةٌ فَإِذَا تَكَرَّرَ صَارَ فِي حُكْمِ الْكَبِيرَةِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ اعْتِبَارُ رُبْعِ دِينَارٍ فِي جَعْلِ الْعَصَبِ كَبِيرَةً، وَإِلَّا كُلَّ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ لَا يَبْلُغُهُ غَالِبًا لَكِنَّهُ تَرْكُ مَرْوَةٍ. نَعَمْ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ السَّفَلَةِ مِنَ الْمُتَطَقِّلِينَ إِذَا حَضَرَ الدَّعْوَةَ الْخَاصَّةَ يَنْتَهَبُ مِنْهَا شَيْئًا كَثِيرًا مِنَ الْأَطْعِمَةِ النَّفِيسَةِ وَالْخُلُوءِ وَيَحْمِلُهُ وَيَشُقُّ ذَلِكَ مَشَقَّةً شَدِيدَةً عَلَى صَاحِبِ الدَّعْوَةِ، وَإِنَّمَا يَسْكُتُ حَيَاءً مِنَ النَّاسِ وَمَرْوَةً وَتَرْغُ جُلْبَابِ الْحَيَاءِ، فَيَكْفِي فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةَ.

📖 فتح الوهاب (٢/ ١٠٥)

(وضيف أكل مما قدم له بلا لفظ من مضيفه اكتفاء بالقرينة العرفية كما في الشرب من السقايات في الطرق (إلا أن ينتظر (الداعي (غيره) فلا يأكل حق يحضر أو يأذن المضيف لفظاً. وهذا من زيادتي وخرج بالأكل مما قدم له غيره فلا يأكل من غير ما قدم له ولا يتصرف في ما قدم له بغير أكل لأنه المأذون فيه عرفاً فلا يطعم منه سائلاً ولا هرة. وله أن يلقم منه غيره من الأضياف إلا أن يفضل المضيف طعامه فليس لمن خص بنوع أن يطعم غيره منه (وله أخذ ما يعلم رضاه به) لا إن شك قال الغزالي وإذا علم رضاه ينبغي له مراعاة النصفة مع الرفقة فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طوع لا عن حياء.

📖 قواعد الأحكام في مصالح الأنعام الجزء الثاني ص: ١٢٧

فصل: في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقبيد المطلق وغيرهما وله أمثلة - الى ان قال - المثال التاسع: تقديم الطعام الى الضيفان إذا أكمل وضعه بين أيديهم ودخل الوقت الذي جرت العادة بأكملهم فيه فإنه يباح الإقدام عليه تنزيلاً للدلالة العرفية منزلة اللفظية، ولا يجوز لأحد منهم أن يطعم السنور ولا السائل ما لم يعلم من باذل الطعام الرضا بذلك، ولا يجوز للأراذل أن يأكلوا مما بين أيدي الأمثال من الأطعمة النفيسة بالأمثال، إذ لا دلالة على ذلك بلفظ ولا عرف زاجر عن ذلك.